

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסתואליד אל הואשלה

2044/25/פ

הצעת חוק דמי נסיעה לסטודנטים בתחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון פקודת התעבורה¹, בסעיף 61ב, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
התעבורה

"(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהוא סטודנט הלומד במוסד לימודים על תיכוני ישלם דמי נסיעה בשיעור מופחת מהתעריף שנקבע; בסעיף קטן זה, "מוסד לימודים על תיכוני" – כל אחד מאלה :

(1) מוסד שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958² (בסעיף קטן זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2) מוסד שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4) מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית."

2. תיקון פקודת מסילות הברזל³, בסעיף 16, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
מסילות הברזל

"(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), סטודנט הלומד במוסד לימודים על תיכוני ישלם דמי נסיעה בשיעור מופחת מהתעריף שנקבע; בסעיף קטן זה, "מוסד לימודים על תיכוני" – כל אחד מאלה :

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

- (1) מוסד שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁴ (בסעיף קטן זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
- (2) מוסד שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
- (3) שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
- (4) מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית."

ד ב ר י ה ס ב ר

דוח הוועדה לשינוי חברתי כלכלי (דוח ועדת טרכטנברג) המליץ על הוזלת תעריפי נסיעה לאוכלוסיות ייעודיות, באמצעות צמצום עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית לאוכלוסיות זכאיות ובהתאם לקריטריונים של ביטוח לאומי, כך שהיקף ההנחה יעלה לרמה המקסימאלית הקיימת בתחבורה הציבורית (קרי, הנחה בשיעור של 50%, בדומה לדמי הנסיעה עבור אזרח ותיק). בנוסף, הומלץ לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית על ידי הרחבת ההנחה ל-50% לסטודנטים העושים שימוש קבוע בתחבורה הציבורית בכל הקווים, לרבות ברכבת ישראל.

בהתאם למסקנות הוועדה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הרחיב את זכאות הסטודנטים לדמי נסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור מופחת בטווח שבין 30% ל-50%. יחד עם זאת, סטודנטים הלומדים במוסדות רבים אינם זכאים היום להנחה בדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית אף שמדובר באוכלוסייה ייעודית המקדישה את זמנה ללימודים ואינה משתכרת. מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מעגל הזכאות לכלל הסטודנטים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3604; פ/9921; פ/49722; פ/19423; פ/12824), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2528) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/93125).

הצעת החוק זהה לפ/93125 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)